

证券代码：600687

证券简称：刚泰控股

公告编号：临2010-003

**浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）摘要**



交易对方 徐建刚
住所 浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑
通讯地址 上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼



独立财务顾问：
广州证券有限责任公司

二〇〇九年十二月三十一日

公司声明

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站；备查文件的查阅地址为：上海浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦19楼。

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告的真实、准确、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目录

释义	5
第一章 重大事项提示	7
一、本次发行构成重大资产重组和关联交易	7
二、本次发行的完成时间存在不确定性	7
三、本次发行的价格及发行数量	7
四、徐建刚申请豁免要约收购义务事宜	8
五、主要风险因素	8
六、本次交易方案与预案存在差异	11
第二章 交易概述	14
一、本次交易的背景和目的	14
二、本次交易的决策过程	15
三、交易方案概要	16
四、本次交易构成关联交易	18
五、本次交易构成重大资产重组	18
六、本次交易的表决情况	18
七、其它事项	19
第三章 上市公司基本情况	20
一、上市公司概况	20
二、历史沿革	21
三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况	24
四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据	24
五、控股股东和实际控制人概况	26
第四章 交易对方情况	30
一、交易对方基本情况及产权控制关系	30
二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况	30
三、交易对方与上市公司的关联关系	33
四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况	33
五、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况	34
第五章 本次交易涉及的标的资产	35
一、交易标的的基本情况	35
二、主营业务及简要财务数据	39
三、主要资产权属状况和对外担保	40
四、生产经营情况	44
第六章 标的资产评估情况	48
一、标的资产评估结果	48

二、评估方法的选择	48
三、评估过程	48
四、评估增值原因分析	53
第七章 发行股份情况	55
一、上市公司发行股份的价格及定价原则	55
二、上市公司拟发行股份的种类、每股面值	55
三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例	56
四、特定对象所持股份的转让限制及股东股份的锁定承诺	56
五、本次发行前后的主要财务指标比较	56
六、本次发行前后上市公司的股权结构	56

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书（草案）中的含义如下：

上市公司、公司、本公司、刚泰控股	指	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司，其前身为浙江华盛达实业集团股份有限公司
本次发行、本次重组、本次交易	指	刚泰控股拟以向徐建刚非公开发行股份的方式购买其持有的上海刚泰实业有限公司100%股权的交易行为
交易对象、实际控制人	指	自然人徐建刚先生
控股股东、刚泰集团	指	刚泰集团有限公司
刚泰实业、标的公司	指	上海刚泰实业有限公司
腾海工贸	指	上海腾海工贸发展有限公司，系上海刚泰实业有限公司的前身
刚泰物流园	指	上海刚泰实业有限公司拟建的临港刚泰航空物流园
刚泰混凝土	指	上海刚泰混凝土有限公司
刚泰置业	指	上海刚泰置业有限公司
刚泰矿业	指	上海刚泰矿业有限公司
杭玺投资	指	上海杭玺投资管理有限公司
汽车服务公司	指	浙江刚泰汽车服务有限公司
标的资产	指	上海刚泰实业有限公司100%的股权
定价基准日	指	本次非公开发行第一次董事会决议公告日，即2009年7月2日
审计、评估基准日	指	2009年10月31日
发行股份购买资产协议	指	浙江华盛达实业集团股份有限公司与徐建刚就本次交易事项于2009年6月30日签订的《浙江华盛达实业集团股份有限公司与徐建刚之发行股份购买资产协议》
重组预案	指	《浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
重组草案、本报告书	指	《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
广州证券/独立财务顾问	指	广州证券有限责任公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司

中汇会计	指	中汇会计师事务所有限公司
岳华德威	指	北京岳华德威资产评估有限公司
金杜律师	指	北京市金杜律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
元	指	人民币元

第一章 重大事项提示

一、本次发行构成重大资产重组和关联交易

根据中瑞岳华出具的审计报告和岳华德威出具的评估报告，本次交易标的资产以经评估的净资产额为依据的成交金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%，根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，需公司股东大会批准并经中国证监会核准后方可实施。

本次发行股份购买资产的交易对方为徐建刚先生，徐建刚现持有公司第一大股东刚泰集团有限公司70%的股权，为公司的实际控制人，本次发行股份购买资产构成关联交易。公司在召开董事会、股东大会审议相关议案时，关联方回避表决相关议案。

二、本次发行的完成时间存在不确定性

本次发行尚须呈报批准的程序包括：（1）公司股东大会审议批准；（2）中国证监会核准本次非公开发行股份购买资产事项；（3）徐建刚就本次认购公司非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请需经公司股东大会批准以及中国证监会核准。

截至目前，上述事项仍在进行中。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

三、本次发行的价格及发行数量

本次发行的发行价为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日（2009 年 7 月 2 日）前二十个交易日公司股票交易均价，即 8.36 元/股，发行股份数量为 43,502,009 股。

若公司股票在该董事会决议公告日（2009 年 7 月 2 日）至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增等除权、除息行为，发行价格、发行数量应相应调整。

上述发行价格及数量尚需公司股东大会批准。

四、徐建刚申请豁免要约收购义务事宜

本次发行前，徐建刚先生通过刚泰集团间接持有上市公司 17.94%的股份。本次发行完成后，徐建刚先生直接持有公司 25.53%的股份，其与刚泰集团持有的股份合并将达到 38.89%，触发了要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第 62 条的规定，徐建刚本次认购股份行为属于可以向中国证监会申请豁免要约的情形之一。徐建刚已承诺在交易后六十个月内不转让其本次认购的股份，并且需经本公司股东大会同意其免于发出收购要约后向中国证监会提出豁免要约收购义务申请，经中国证监会对收购无异议，并同意豁免其要约收购义务后方可实施。

五、主要风险因素

投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，本公司特别提醒投资者关注以下风险因素，并建议投资者详细阅读本报告书第十五章“风险因素”的有关内容，以及在投资决策时保持应有的谨慎和独立判断。

（一）本次资产重组的交易风险

1、标的资产估值风险

本次标的资产评估价值为 36,367.68 万元，评估增值 35,342.09 万元，评估增值率为 3,446.02%。本次评估采用成本法，若未来市场情况发生变化，土地交易价格下跌，则本次交易存在标的资产价值高估风险。

2、标的资产盈利预测尚未完成且存在不能实现风险

公司尚未完成对标的资产的盈利预测，主要原因为：标的资产中一期 226 亩工业用地挂牌出让于 2009 年 12 月 30 日下午结束，刚泰实业成功摘牌。本次土地挂牌出让的相关税费尚不能最终确定，尚不具备进行盈利预测的前提条件。预计公司将于 2010 年 1 月 20 日之前完成盈利预测并再次召开董事会审议相关事

项。

公司在遵循谨慎性原则情况下将对标的资产未来盈利情况进行预测，如实际经营成果未能达到预期，则投资者面临投资损失的风险。针对盈利不能实现的风险，公司将在盈利预测具体数据出具后与徐建刚签署相关利润补偿协议。

3、刚泰实业未分配利润为负的风险

如本次发行完成，刚泰实业将成为公司之全资子公司。截至 2009 年 10 月 31 日，刚泰实业的未分配利润为-9,141.4144 万元。在弥补完上述亏损额之前，刚泰实业将无力向公司实施利润分配。

为了消除刚泰实业亏损给上市公司及其股东造成的损害，徐建刚作为本次发行股份购买资产的资产出售方以及上市公司的实际控制人，作出承诺如下：

徐建刚及其控股的刚泰集团有限公司承诺，就刚泰实业未弥补的亏损（-9,141.4144 万元），徐建刚和刚泰集团有限公司将于本次发行股份购买资产完成后（以本次非公开发行的股份上市为标准）六十个月内以现金形式向刚泰控股进行足额补偿。

4、建设用地取得的风险

刚泰实业拟在上海临港新城产业区临港物流园奉贤分区 1,000 亩土地上建设临港刚泰航空物流园。目前刚泰实业所拥有的 1,000 亩土地使用权的用途为农业，本次建设需要将上述农业用地置换为工业仓储用地。

公司实际控制人徐建刚先生、控股股东刚泰集团已与上海临港物流园奉贤分区工业用地前期开发主体——上海临港奉贤经济发展有限公司（以下简称“奉贤发展”）签署了《有关临港奉贤园区土地事宜的框架协议》，就刚泰实业受让 1,000 亩工业用地的事项进行了约定。截至本报告书签署日，刚泰实业已获得一期 226 亩工业用地的挂牌成交确认书，并正在办理土地使用权证，剩余 774 亩土地将由土地主管部门分期挂牌出让。

由于实际土地使用权证的核发系属行政许可行为，有其固有的行政审批期限，土地指标也将按照协议的约定由相关政府职能部门逐步落实，如未能督促有权部门尽快落实土地指标，将对刚泰临港航空物流园项目建设进度造成较大影

响。

针对建设用地取得的风险，徐建刚于 2009 年 12 月 31 日出具承诺，负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得物流园项目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。

（二）资产重组后上市公司的风险

1、主营业务变更的风险

公司将通过本次发行加快实施发展战略调整和业务结构重整。随着临港刚泰航空物流园项目建设的推进和完成，公司将逐步改变目前主营房地产业务调整为“以上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位。本次交易完成后，公司将自筹资金，利用刚泰实业位于上海临港物流园区奉贤分区的土地建设航空物流园项目，将其建设成为集国际物流、仓储、采购、分拨等多功能、大规模、现代化的国际物流园区。

在当前产业政策的支持下，虽然公司对进入物流行业做了充分的准备，但由于公司此前一直从事其他行业，对物流行业需求状况了解相对较少，而且未来市场规模存在一定的不确定性，市场竞争比较激烈，因此未来物流仓储业务能否达到预期仍然存在一定的风险。

2、产业政策变化的风险

随着对经济的顺畅运行和发展要求的提升，中国社会经济发展对物流业服务水平的要求不断提高，国家现有产业政策的扶持以及上海市打造国际航运中心，必将为物流行业带来新的发展机遇。本次交易即是在此背景下进行的，由于物流行业与宏观经济发展密切相关，而刚泰物流园项目从规划、土地平整、基础设施建设到经营成熟尚需较长时间，如该期间内宏观经济、产业政策及外部环境发生变化，将影响物流行业的发展及刚泰物流园项目的盈利能力。

3、财务风险

本次交易完成后，公司将拥有刚泰实业 100%的权益，净资产将大幅增长，但由于刚泰实业目前没有实质性经营，主要业务收入来自自有土地租赁和码头出租，刚泰物流园项目开工建设后，该项收入将大幅减少。因此，本次交易完成后，随着刚泰物流园项目的开工建设，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。

同时，由于公司拟用自筹资金建设刚泰物流园，随着项目建设的推进，资金需求较大，将对公司资产负债率等财务指标产生一定影响。

4、资本市场的相关风险

本次发行的股票在上海证券交易所上市，除本公司的经营和财务状况之外，本公司的股票价格还将受到包括利率政策在内的国家宏观政策、国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，存在股票的市场价格低于投资者购买价格的风险，投资者在购买本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。公司提请投资者注意资本市场的投资风险。由于本次重大资产重组能否顺利完成尚存在一定的不确定性，因此，公司提示广大投资者注意股价波动风险。

六、本次交易方案与预案存在差异

本次交易方案经公司第二次董事会审议修正与预案中的原方案存在如下差异：

（1）预案中原方案的标的资产刚泰实业拥有的 1000 亩土地土地性质为农业用地，需变更为工业仓储用地后方可注入上市公司；

修正后的方案为：刚泰实业拥有的 1000 亩农业用地及徐建刚实际控制的其他 926 亩农业用地合计 1926 亩由上海临港经济发展（集团）有限公司（该公司经上海市人民政府批准，为工业用地前期开发主体，以下简称“临港集团”）全资控股子公司上海临港奉贤经济发展有限公司收储，同时奉贤发展承诺将积极协助刚泰实业以招拍挂竞标方式取得“物流园项目规划红线内土地面积累计总额不少于 1,000 亩”的工业仓储用地出让给刚泰实业。徐建刚承诺负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得物流园项

目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。回购股份包括徐建刚先生通过本次发行股份购买资产取得的股份及该等股份衍生的股份，包括资本公积转增的股份、分配的红股等。如发生回购情形，在法定锁定期内徐建刚获取的分红也应退还刚泰控股。

（2）本次交易标的资产刚泰实业的原控股子公司刚泰混凝土主营业务为混凝土的生产与销售，且可能存在以下问题：

A、行业与上市公司新战略定位不相关

刚泰混凝土公司与上市公司“以上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的新战略定位不存在关联性。

B、应收账款较多

混凝土行业的特点是大部分由供货方垫资操作，款项待工程施工结算后才能收回。刚泰混凝土目前应收账款达近 7000 万元左右，注入上市公司后，需公司抽调资金支持，将严重影响公司资金周转，且面临发生大额坏账的风险。

C、环保审查未达标

经环保部门审查及公司整改，仍有部分生产设备未达到环保标准。目前正在进行后期整改。

D、安全及法律风险

预案公告以来，混凝土公司共发生 3 起重特大事故，其中包括 2 起安全事故，十一期间发生一起重大刑事案件。目前相关事项正在立案侦查阶段。其注入后，上市公司可能存在法律隐患。

鉴于以上原因，并考虑到刚泰混凝土在预评估过程中无评估增值，对标的资产的评估结果及未来盈利能力没有实质影响，刚泰实业已于 2009 年 10 月将刚泰混凝土剥离，导致本次交易标的资产的范围发生变化，此次调整对本次重大资产重组方案不构成重大影响。

六、评估特别提示

本次对刚泰实业所拥有的 1000 亩农用地评估时作出如下假设：1）按被评估

企业未来可以取得上海临港奉贤工业园区内相等面积的 1000 亩工业用地；2) 由徐建刚先生承担土地置换摘牌过程中所产生的土地出让金、建设费及其他所涉及的全部费用和上海刚泰实业有限公司获得上述土地使用权过程中可能产生的税金等，与奉贤发展收储上述土地时所支付给腾海工贸收储价款之间的差额。若未来刚泰实业未能按上述假设条件取得上海临港奉贤工业园区内的 1000 亩工业用地使用权，则会对评估结论产生重大影响。特提醒投资者注意，具体内容参阅评估报告。

第二章 交易概述

一、本次交易的背景和目的

（一）交易背景

1、公司现有主营业务基本状况

公司原有业务呈多元化分布，涉足IT产品分销代理、房地产业务、贸易类业务等，各业务之间缺乏有机的联系，行业跨度较大，既不属于同一产业链上的上下游关系，亦无资源共享的优势，很难形成合力。因此，公司主营业务不突出，缺乏行业竞争力，业务间结构不合理，难以适应市场的变化，限制了公司竞争力的提升及持续发展能力。

2、股东资产整合，提升公司竞争能力

2008年3月1日，目前的控股股东刚泰集团与原第一大股东华盛达控股集团有限公司签订了《股份收购协议》，以每股6元的价格收购了后者持有的公司限售流通股22,760,986股（占公司总股份的17.94%）。2008年4月22日，该股权转让过户完成，刚泰集团成为公司第一大股东，徐建刚成为公司实际控制人后，特别是2009年7月将公司由“华盛达”更名为“刚泰控股”后，为了公司的持续发展，实现公司全体股东价值最大化，公司一方面立即对现有业务进行了一系列的资产整合和清理，另一方面着手在政策和市场环境允许的情况下，逐步整合优势资源、优化配置，确立刚泰控股新的业务发展方向，培育上市公司的综合竞争力。

3、上海市打造航运中心带来物流行业的新机遇

2009年2月25日，国务院常务会议，审议并原则通过物流业调整振兴规划；2009年4月14日，国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。根据上海市城市总体规划，2020年，要把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一。2008年7月3日上海市人民政府令第4号中规划的临港物流园区奉贤分区作为临港物流园区的分区、上海国际航运中心和临港新城产业区的重要组成部分，将打造以洋山深水港为龙头，以临港新城为依托，综合仓储物流，现代装备制造业，港口以及配套服

务等功能的现代化综合性产业园区。

随着对经济的顺畅运行和发展要求的提升，中国社会经济发展对物流服务水平的要求不断提高，国家政策的扶持以及上海市打造国际航运中心，必将为公司拟建设中的临港刚泰航空物流园项目带来新的行业发展机遇。

（二）交易目的

1、调整业务结构、明确发展战略

本次交易完成后，随着临港刚泰物流园项目的建设，公司将实现发展战略调整和业务结构重整，逐步由现有主营房地产业务调整为“以上海国际航运中心为依托，建立现代物流仓储服务体系为核心”的战略定位，并且公司实际控制人徐建刚及控股股东刚泰集团承诺本次交易后继续将其优质资产注入上市公司，打造以现代物流仓储为主的业务格局，实现上市公司战略发展明确、业务结构合理、主营业务突出、品牌特色鲜明的目标。

2、提高资产质量和奠定持续发展基础

本次发行完成后，公司将成为刚泰实业的股东，拥有其100%股权，这使得公司实际拥有了位于上海临港新城的大量可供逐步开发建设为现代物流园区的土地，公司的资产规模和质量大幅度提升，也奠定了公司持续发展的物质基础。刚泰物流园项目建成后，公司将逐步成为以航空机载设备制造物流为核心业务、为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。随着国家大飞机战略的实施，以及上海国家级民用航空产业基地包括临港航空产业基地建设的不断深入，公司将获得巨大的持续发展空间。

二、本次交易的决策过程

（一）本公司的决策过程

1、2009年6月2日，因本公司筹划发行股份购买资产事宜，向上海证券交易所申请股票自2009年6月2日起停牌。

2、2009年6月30日，公司第六届董事会第二十次会议通过《关于浙江华盛达实业集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<浙江华盛达实业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议

案》、《关于与徐建刚签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。

3、2009年12月31日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议（即本次交易的第二次董事会），决议并通过本次交易的正式方案以及本公司与徐建刚签订的《发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，发布召开2010年第一次临时股东大会通知。

三、交易方案概要

（一）本次交易方案简介

本次资产购买方案的简要情况如下：

1、资产出售方

徐建刚先生，本公司的实际控制人。

2、标的资产

刚泰实业100%股权。

3、标的资产的定价

以经岳华德威对标的资产的评估结果为参考依据，最终定价为36,367.68万元。

4、购买方式

公司向徐建刚先生定向发行人民币普通股股票，徐建刚以其拥有的刚泰实业100%股权，全额认购本次非公开发行的股票。

5、发行股份种类及面值

发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

6、定价基准日

审议本次发行股份购买资产的第六届董事会第二十次会议决议公告日，即2009年7月2日。

7、发行价格

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即人民币 8.36 元/股。

本次发行前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格按照上海证券交易所的相关规则进行相应调整。

8、发行规模

本次向徐建刚发行股份数量为 43,502,009 股。

9、锁定期安排

A.法定锁定期

徐建刚先生以标的资产认购的本次发行的对价股份，自发行完成之日起三十六个月内不得转让。

B.股份回购承诺

徐建刚先生承诺，由其负责在 2011 年 12 月 31 日前通过合法程序使刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）取得刚泰实业拟建设的上海临港物流园项目所需的工业用地土地使用权证，证载土地总面积不少于 1000 亩。如上述期限届满，刚泰实业（或刚泰控股指定的其他企业）未足额取得 1000 亩工业用地的相关土地使用权证，徐建刚先生同意在 2011 年年度结束之后 10 个交易日之内由上市公司以人民币 1 元予以回购并依法注销。回购股份包括徐建刚先生通过本次发行股份购买资产取得的股份及该等股份衍生的股份，包括资本公积转增的股份、分配的红股等。

C.补偿承诺

在上述法定锁定期届满后，如未出现徐建刚先生承诺的上述由公司回购其所持对价股份的情形，则徐建刚先生承诺其取得的对价股份继续锁定二十四个月，在此期间徐建刚先生所持对价股份不得转让。

（二）本次交易目标资产的评估结果、交易价格及溢价情况

本次评估基准日为 2009 年 10 月 31 日。岳华德威对标的资产进行了评估，

并出具了岳华德威报字（2009）第 375 号《资产评估报告书》。本次评估采用成本法，对标的资产价值作出了公允反映。

本次标的资产评估价值为 36,367.68 万元，评估增值 35,342.09 万元，评估增值率为 3,446.02%。

四、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方徐建刚先生为本公司的实际控制人，根据《重组办法》和《上市规则》，本次发行股份购买资产行为构成关联交易。

本次交易是以独立的具备证券从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为基础，交易价格由双方协商确定，作价公允、程序公正，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。

五、本次交易构成重大资产重组

根据中瑞岳华出具的审计报告和岳华德威出具的评估报告，本次交易标的资产以经评估的净资产额为依据的成交金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的 50%，根据《重组办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，需公司股东大会批准并经中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易的表决情况

（一）刚泰控股对本次交易的批准情况

1、2009 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，参与投票的非关联董事投票表决通过了本次发行股份购买资产的预案及相关决议。

2、2009 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，参与投票的非关联董事投票表决通过了本次发行股份购买资产的方案及相关决议。

本公司独立董事认为本次交易的实施将有利于改善公司资产质量，提高公司的盈利能力，有利于公司的持续稳定发展，符合全体股东的利益；本次重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性；本次交易所涉及的资产均经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，本次交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

3、本次交易尚待公司股东大会批准。在股东大会审议相关议案时，本公司将提请关联股东回避表决相关议案。

（二）本次交易方案实施需履行的审批程序

本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于本公司股东大会对本次发行的批准，中国证监会对徐建刚购买本公司股份无异议并同意豁免其要约收购义务，并对本次发行作出核准。

七、其它事项

（一）标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排

标的资产自评估基准日至交割日期间所产生的盈利由上市公司享有；所发生的亏损，由徐建刚以现金补足。

（二）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案

本次发行股份购买资产完成后，本次发行前刚泰控股的滚存未分配利润由公司新老股东共享。

（三）本次发行决议有效期

关于本次发行股份购买资产方案的决议有效期为一年，自股东大会审议通过本次发行股份购买资产方案之日起计算。

第三章 上市公司基本情况

一、上市公司概况

中文名称	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
曾用名	厦门国贸泰达股份有限公司、厦门国泰企业股份有限公司、厦门新宇软件股份有限公司、浙江华盛达实业集团股份有限公司
公司英文名称	Zhejiang Gangtai Holding(Group) Co., Ltd
公司 A 股上市交易所	上海证券交易所
公司 A 股简称	刚泰控股
公司 A 股代码	600687
成立时间	1992 年 12 月 1 日
上市时间	1993 年 11 月 8 日
公司注册资本	126,888,563 元
公司注册地址	浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号
经营范围	实业投资，矿业投资，货运代理，设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。
企业法人营业执照注册号	330000000028774
税务登记号码	浙税字 330521154997229

公司法定代表人	徐建刚
公司董事会秘书	李晓伟

二、历史沿革

公司设立及股本变动情况如下：

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司原名厦门国贸泰达股份有限公司，系 1992 年经厦门市经济体制改革委员会、厦门市财政局厦体改[1992]009 号文批准以发起方式设立的股份有限公司。同年，经中国人民银行厦门分行以厦银（92）180 号文批准同意公司向社会公开发行人民币股票 1,450 万股，发行后总股本 2,903 万股。1993 年 7 月，经厦门市体改委厦体改（1993）044 号文批复同意本公司增资扩股到 5,003 万股。1993 年 11 月 8 日公司股票获准在上海证券交易所上市交易，股票名称“厦门国贸”。

1994 年 4 月 9 日，经厦门市证券监督管理委员会厦证监（1994）084 号文批准，公司第四次股东大会表决通过公司的送股方案，按 10 送 1 向全体股东派送红股，以 1993 年末 5,003 万股本计，共计送股 500.30 万股。本次送红股后，公司股本增至 5,503.3 万股。

1995 年 8 月，经厦门市证券监督管理委员会厦证监（1994）109 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）3 号文批准：公司向全体普通股股东每 10 股配售 2.72 股，每股配股价为 3.20 元，配股实际认购总数为 433.84 万股。公司配股后股本总数为 5,937.14 万股。

1996 年 3 月 20 日，厦门国贸集团股份有限公司将原持有的公司发起人法人股 2,478.3 万股，分别协议转让给海南农业租赁股份有限公司 1,678.3 万股（占 26.46%）、海南华裕达实业有限公司 800 万股（占 13.47%）。1996 年 6 月，公司向社会公众股每 10 股送 2 股，向法人股每 10 股送 2 元，送股后公司股本增至 6,342.908 股。1996 年 11 月，经公司 1995 年度股东大会决议通过及厦门市工商行政管理局核准，公司由“厦门国贸泰达股份有限公司”更名为“厦门国泰企业股份有限公司”。并且，公司股票简称由“厦门国贸”变更为“国泰股份”，证券代码不变。

2000年7月4日,海南农业租赁股份有限公司将其持有的公司法人股 1,678.3 万股一次性协议转让给长沙新宇科技发展有限公司。2000年9月13日,海南华裕达实业有限公司将其持有的公司法人股 800 万股一次性出让给汕头市龙湖区创新科技投资有限公司。

2001年1月17日,公司法定名称由“厦门国泰企业股份有限公司”变更为“厦门新宇软件股份有限公司”。自2001年3月19日起,公司股票简称由“国泰股份”变更为“新宇软件”,证券代码不变。同年,公司执行2000年利润分配方案“利润送6股,派现1.5元,以公积金10转赠1.3422股”。至此,公司股份增至10,999.9979万股,业经湖南开元有限责任会计师事务所审验,并出具开元所(2001)内验字第012号验资报告。

2003年6月1日,公司第一大股东湖南长沙新宇科技发展有限公司(以下简称“新宇科技”)与华盛达控股集团有限公司(以下简称“华盛达控股”)签署了《股权转让协议》,将其持有的本公司2,910.5414万股社会法人股(占公司总股本的26.46%)转让给华盛达控股,转让价格为1.896元/股。相应的股权转让过户手续已于2003年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。华盛达控股持有本公司2,910.5414万股社会法人股,占本公司总股本的26.46%,成为本公司第一大股东,新宇科技不再持有本公司的股份。

2003年11月5日,公司第二大股东汕头市龙湖区创新科技投资有限公司(以下简称“创新科技”)分别与浙江省对外经济贸易财务公司(以下简称“财务公司”)和浙江中策创业投资有限公司(以下简称“中策创业”)签署了《股权转让合同》,创新科技将其持有的本公司法人股800万股(占公司总股本的7.27%)转让给财务公司,转让价格2.5元/股,转让总价款为2,000万元;将其持有的本公司法人股5,873,760股(占公司总股本的5.34%)转让给中策创业,转让价格2.52元/股,转让总价款为1,481.61万元。相应的股权转让过户手续已于2003年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。财务公司持有本公司法人股800万股,占公司总股本的7.27%,成为公司第二大股东;中策创业持有本公司法人股587.3760万股,占公司总股本的5.34%,成为公司第三大股东;创新科技不再持有本公司的股份。

2004年7月,公司由“厦门新宇软件股份有限公司”更名为“浙江华盛达实业

集团股份有限公司”。同年 7 月 12 日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的注册号为 3300001010737 的《企业法人营业执照》，注册资本为 11,000 万元。注册地：浙江省德清县武康镇英溪北路 2 号。法定代表人：袁建华。公司股票简称由“新宇软件”变更为“华盛达”，证券代码不变。

2004 年 7 月 29 日，公司第二大股东财务公司与中策创业签订了《股权转让合同》，财务公司将其持有的公司法人股 800 万股(占公司总股本的 7.27%)转让给中策创业，转让价格 2.5 元/股，转让总价款为 2,000 万元。此次股权转让完成后，中策创业持有本公司法人股 13,873,760 股，占公司总股本的 12.61%，成为公司第二大股东。财务公司不再持有本公司的股份。

2006 年 4 月 17 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会通过了股权分置改革方案，以流通股 42,221,459 股为基数，流通股股东每 10 股获 4 股转增股份，相当于流通股股东每 10 股获 2.14 股对价。转增股份后境内法人持有的非流通股 67,778,520 股变为有限售条件的流通股，无限售条件的流通股由 42,221,459 股增加至 59,110,043 股，公司总股本增加至 126,888,563 股。以上变动后股本业经利安达信隆会计师事务所审验，并出具利安达验字[2006]B-1022 号验资报告。

2008 年 3 月 1 日公司第一大股东华盛达控股与刚泰集团签署了《股权转让协议》，华盛达控股将其持有的本公司法人股 22,760,986 股(占公司总股本的 17.94%)转让给刚泰集团，转让价格 6 元/股，转让总价款为 13,656.5916 万元；2008 年 4 月 13 日公司第二大股东中策创业将其持有的本公司法人股 7,529,332 股（占公司总股本的 5.93%）转让给上海大汉三通网络通信有限公司，转让价格 6 元/股，转让总价款为 4,517.5992 万元。上述股权转让已于 2008 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户手续。

2008 年 8 月 1 日，公司取得了由浙江省工商行政管理局换发的注册号为 330000000028774 的《企业法人营业执照》。法定代表人：徐建刚。注册资本为 126,888,563 元，总股本为 126,888,563 股，每股面值人民币 1 元。其中：有限售条件的流通股份 A 股 23,945,890 股；无限售条件的流通股份 A 股 102,942,673 股。

2009 年 7 月 7 日，公司取得由浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司名称由“浙江华盛达实业集团股份有限公司”更名为“浙江刚泰控股（集团）股份有限公司”。经营范围变更为：实业投资，矿业投资，货运代理，

设备、自有房屋租赁，装卸、仓储（除危险品）服务，物流信息咨询，建筑材料、金属材料、矿产品、汽车（不含小轿车）的销售，技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让，商品的包装服务，经营进出口业务，建筑装潢工程承包（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）。

三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况

2008 年 3 月 1 日，公司原第一大股东华盛达控股集团有限公司与刚泰集团有限公司签订了《股份收购协议》，将其持有的本公司限售流通股 22,760,986 股（占本公司总股份的 17.94%）以每股 6 元的价格转让给刚泰集团。2008 年 4 月 22 日，该股权转让过户手续完成，刚泰集团成为公司第一大股东。公司实际控制人变更为徐建刚。

本公司最近三年无重大资产重组事项。

四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据

（一）主营业务情况

1、主要的经营业务范围

公司主要从事制造、销售计算机软硬件及外围设备；承接计算机系统网络集成工程；批发、零售电子产品及通信设备、机械电子设备、电子元器件、环保设备；技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让；信息咨询及仓储(涉及专项管理规定除外)；房地产开发与经营；商品的加工包装业务。兼营业务：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务；加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务,建筑装潢工程承包、建筑材料、金属材料销售、汽车销售。

2、目前的主营业务情况

2009 年内，公司陆续出售了数据系统整合和贸易业务，目前公司的主营业

务收入来源于房地产开发。

（二）财务状况

公司 2006 年、2007 年、2008 年和 2009 年 1-10 月的财务报表已分别经利安达信隆会计师事务所有限公司和中汇会计师事务所有限公司审计，均出具了标准无保留意见的审计报告（利安达审计[2007]第 1097 号、利安达审计[2008]第 1078 号、中汇会审[2009]0368 号、中汇会专[2009]0370 号、中汇会审[2009]1620 号）。

最近三年一期的简要财务数据如下：

1、简要合并资产负债表数据

单位：万元

项目	2009/10/31	2008/12/31	2007/12/31	2006/12/31
总资产	57,069.65	53,749.54	80,373.03	62,166.50
总负债	33,675.83	31,806.11	58,295.54	40,755.59
净资产	23,393.82	21,943.43	22,077.49	21,410.91

2、简要合并利润表数据

单位：万元

项目	2009 年 1-10 月	2008 年	2007 年	2006 年
营业收入	16,271.72	49,333.43	48,533.55	27,890.40
利润总额	935.40	1,147.85	1,084.94	236.90
归属于上市公司股东的净利润	619.81	284.13	712.96	329.87

3、简要合并现金流量表数据

单位：万元

项目	2009 年 1-10 月	2008 年	2007 年	2006 年
经营活动产生的现金流量净额	2,086.48	13,016.19	-2,373.91	3,890.81
投资活动产生的现金流量净额	3,354.92	778.04	-4,146.38	222.05
筹资活动产生的现金流量净额	529.69	-16,866.28	6,935.04	-3,479.52

现金及现金等价物净增加额	5,971.09	-3,072.06	414.75	633.33
--------------	----------	-----------	--------	--------

4、其他财务指标

项目	2009 年 1-10 月	2008 年	2007 年	2006 年
每股收益（元）	0.049	0.022	0.056	0.026
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	-0.054	0.020	0.003	0.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.68	1.648	1.625	1.568
全面摊薄净资产收益率（%）	2.91	1.36	3.46	1.66
加权平均净资产收益率（%）	2.94	1.37	3.52	1.61
扣除非经常性损益前后的全面摊薄净资产收益率（%）	-3.22	1.23	0.21	1.51
扣除非经常性损益前后的加权平均净资产收益率（%）	-3.25	1.24	0.22	1.47

五、控股股东和实际控制人概况

（一）控股股东的基本情况

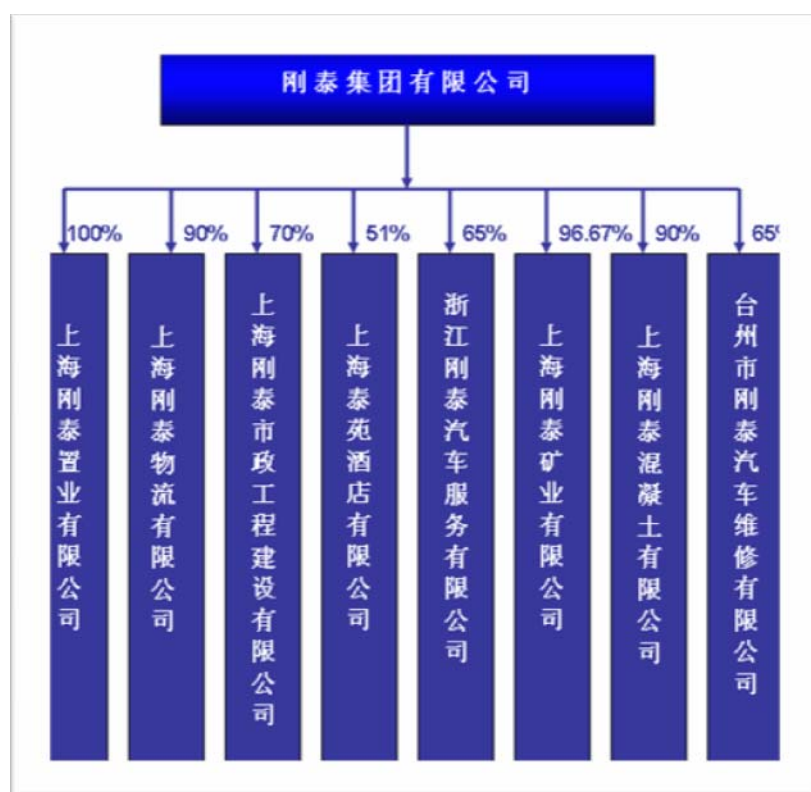
公司控股股东为刚泰集团，基本情况如下：

公司名称	刚泰集团有限公司
成立时间	1997 年 4 月 8 日
经营期限	1997 年 4 月 8 日—2017 年 4 月 7 日
公司类型	有限责任公司
公司注册资本	15,880 万元人民币
公司注册地址	浙江省台州市路桥区路桥樱花路 288 号
经营范围	纸箱、节日灯制造；包装装潢、其他印刷品印刷（许可证有效期至 2012 年底），汽车（不含九座以下乘用车）、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售，房地产开发（肆级）投资。
企业法人营业执照注册号	331004000034179
股东	徐建刚持股 70%，徐飞君持股 30%

法定代表人	徐建刚
公司通讯地址	上海市南汇区南六公路 369 号
邮编	201300
联系电话	021—58038000
传真	021—58036686

刚泰集团的主要业务为房地产开发和销售，其它业务包括矿产资源开发和投资、仓储物流、包装装潢等。

截至本报告出具日，刚泰集团控制及参股的主要企业股权结构图如下：



主要子公司基本情况简介见本报告“第四章 交易对方情况”之“二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

刚泰集团的主要财务数据（合并）如下：

单位：万元

项目	2009/10/31	2008/12/31	2007/12/31	2006/12/31
总资产	262,169.32	262,802.40	197,052.67	167,346.08

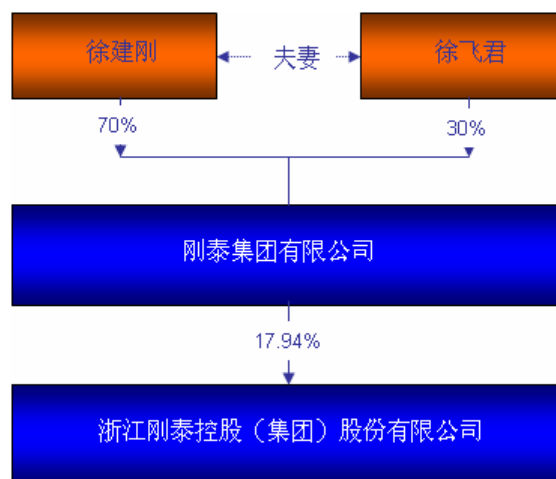
总负债	156,969.15	155,935.85	100,158.28	90,906.47
股东权益	105,200.18	106,866.55	96,894.39	76,439.61
资产负债率	59.87%	59.34%	50.83%	54.32%
项目	2009 年 1-10 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
主营业务收入	121,014.39	109,463.54	137,573.00	74,700.05
主营业务利润	14,666.96	23,385.63	31,351.86	11,864.70
营业利润	10,104.07	18,492.44	26,665.88	8,984.86
利润总额	10,271.90	18,162.29	26,455.99	8,904.38
净利润	6,965.65	13,872.16	18,454.78	6,853.88
净资产收益率	6.62%	12.98%	19.05%	8.97%

注：以上财务数据未经审计。

（二）控股股东持有公司股份的情况及公司与实际控制人的股权关系

控股股东刚泰集团持有公司股份 22,760,986 股，占本公司总股份的 17.94%。
刚泰集团的股东为徐建刚和徐飞君两位，其中徐建刚持有 70%的股份，徐飞君持有 30%的股份，二人为夫妻关系，徐建刚为刚泰集团的实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



（三）实际控制人概况

公司实际控制人徐建刚基本情况：

姓名：	徐建刚
曾用名：	徐建江

学历：	研究生
性别：	男
国籍：	中国
身份证号码：	*****
住所：	浙江台州市路桥区路桥街道明日花苑
通讯地址：	上海市浦东陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 19 楼
是否取得其他国家或者地区的居留权：	否
最近三年的职业和职务：	1996-至今：出资成立刚泰集团有限公司，担任法定代表人、董事长、总裁； 2008.5-至今：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事长 社会职务： 2006-至今：上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海房地产商会副会长、浙商理事会主席团主席、上海市浙江商会执行副会长、上海市台州商会常务副会长、上海市南汇区政协常委、上海市南汇区工商联副主席、上海市南汇区青年联合会副主席； 2007-至今：上海市工商联执委会常委； 2008-至今：上海市青年联合会委员、上海市光彩事业促进会理事；

徐建刚控制的核心企业和关联企业的基本情况见本报告“第四章 交易对方情况”之“二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

第四章 交易对方情况

一、交易对方基本情况及产权控制关系

本次交易的交易对方为徐建刚，其基本情况及与公司的股权关系详见本报告“第三章 上市公司基本情况”之“五、控股股东和实际控制人概况”。

二、交易对方控制的核心企业和关联企业的基本情况

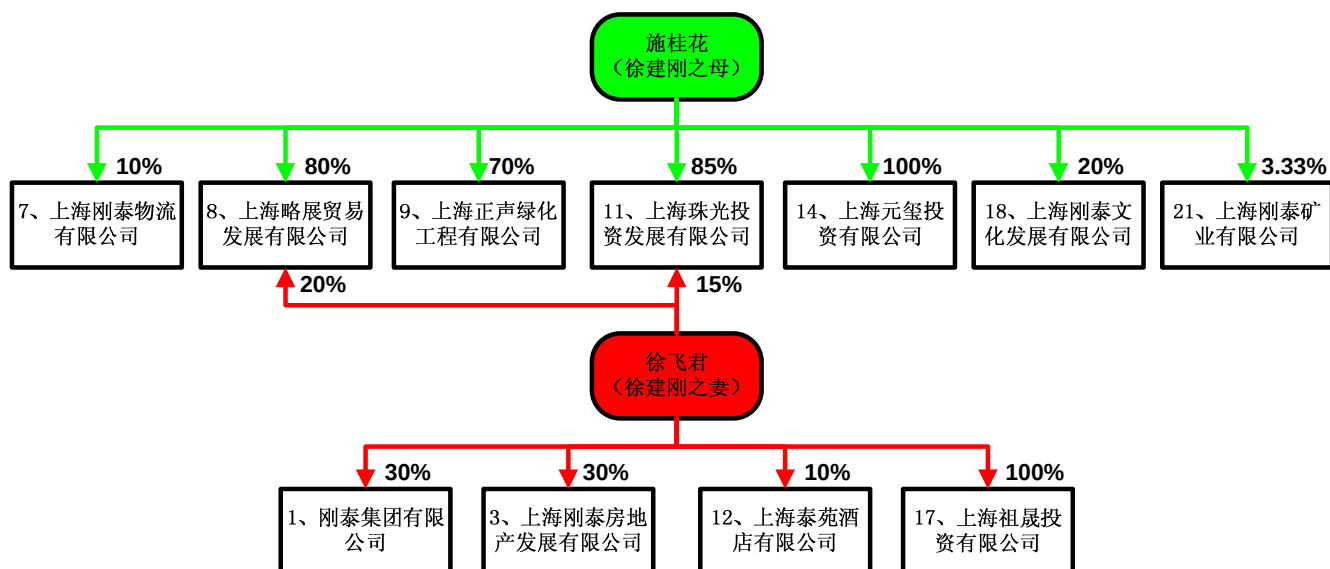
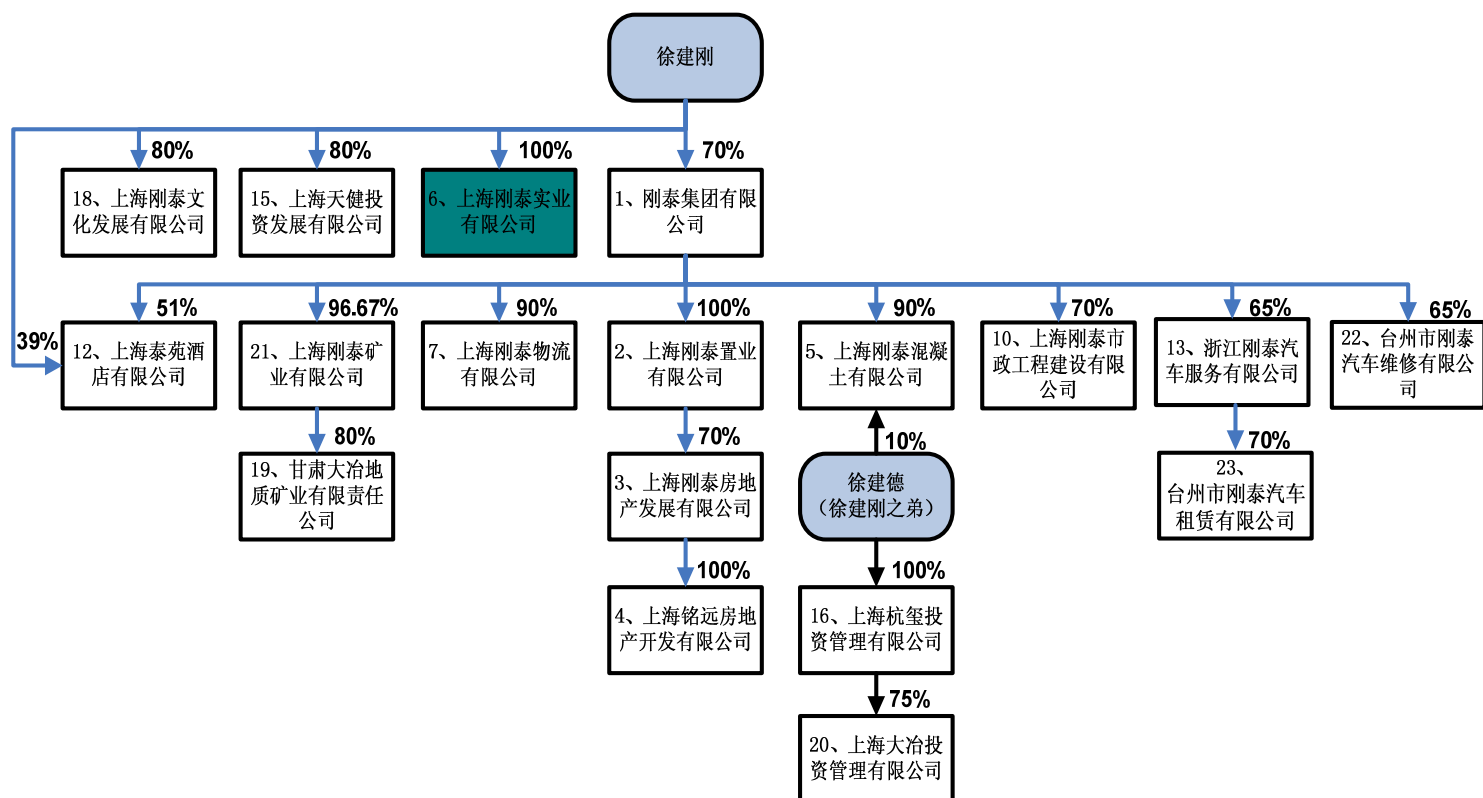
徐建刚控制的核心企业及关联企业如下：

	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	股权结构
1	刚泰集团有限公司	控股型公司，对外进行实业投资，对旗下子公司进行统筹管理	15880	徐建刚 70% 徐飞君 30%
2	上海刚泰置业有限公司	房地产开发、经营；建筑装饰；建筑装潢材料的批发零售	25000	刚泰集团 100%
3	上海刚泰房地产发展有限公司	房地产开发、经营	5180	徐飞君 30% 刚泰置业 70%
4	上海铭远房地产开发有限公司	房地产开发、经营	6000	刚泰置业 100%
5	上海刚泰混凝土有限公司	生产和销售各种强度等级的混凝土制品和构件	2950	刚泰集团 90% 徐建德 10%
6	上海刚泰实业有限公司	目前主营业务是闲置土地对外租赁，计划建设刚泰航空物流园，建成后将成为航空机载设备工业的物流综合供应商。	5000	徐建刚 100%
7	上海刚泰贸易有限公司	目前无实际性经营业务	3180	施桂花 10% 刚泰集团 90%
8	上海略展贸易发展有限公司	目前无实际性经营业务	500	徐飞君 20% 施桂花 80%
9	上海正声绿化工程有限公司	城市园林工程设计、绿化养护等	500	施桂花 70% 陈菊花 30%
10	上海刚泰市政工程建设有限公司	目前无实际性经营业务	2188	施服彪 30% 刚泰集团 70%
11	上海珠光投资发展有限公司	仓储物流，利用持有的工业仓储用地对外租赁	3000	施桂花 85% 徐飞君 15%
12	上海泰苑酒店有限公司	餐饮；酒类	2180	刚泰集团 51% 徐建刚 39% 徐飞君 10%
13	浙江刚泰汽车服务	汽车和汽车零配件销售、汽车美容装潢服	1880	张建兵 35%

	有限公司	务、汽车证照保险代办服务		刚泰集团 65%
14	上海元玺投资有限公司	目前无实际性经营业务	100	施桂花 100%
15	上海天健投资发展有限公司	房地产投资，实业投资，利用持有的商业土地对外租赁	5000	徐建刚 80% 徐飞君 20%
16	上海杭玺投资管理有限公司	目前无实际性经营业务	20	徐建德 100%
17	上海祖晟投资有限公司	目前无实际性经营业务	30	徐飞君 100%
18	上海刚泰文化发展有限公司	运营刚泰博物馆，进行字画、工艺美术品等的展览和销售	500	徐建刚 80% 施桂花 20%
19	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	对拥有的 10 处矿权进行勘探和日常管理	3000	刚泰矿业 80% 38 名股东合计持有 20%
20	上海大冶投资管理有限公司	目前无实际性经营业务	3000	杭玺投资 75% 李进 13% 赵永伟 12%
21	上海刚泰矿业有限公司	控股甘肃大冶地质矿业有限责任公司，无实质性经营业务	3000	施桂花 3.33%， 刚泰集团 96.67%
22	台州市刚泰汽车维修有限公司	汽车维修、汽车配件销售、汽车美容装潢	218	刚泰集团 65% 张建兵 35%
23	台州市刚泰汽车租赁有限公司	汽车租赁服务，汽车配件销售	500	汽车服务公司 70% 陈灵华 20% 陈虎 10%

注：施桂花为徐建刚之母、徐建德为徐建刚之弟、陈菊花为徐建德之妻。

徐建刚及其关联人控制的核心企业及关联企业的股权结构图如下：



三、交易对方与上市公司的关联关系

交易对方徐建刚系上市公司实际控制人，具体情况详见本报告“第三章 上市公司基本情况”之“五、控股股东和实际控制人概况”。

四、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告出具之日，徐建刚通过其控制的刚泰集团向公司推荐董事及高级管理人员情况如下：

夏凤生：2001 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑酒店有限公司副总经理、刚泰集团有限公司财务总监、总裁助理、副总裁、董事、执行总裁。现任刚泰集团执行董事。2008 年 5 月起任公司董事兼总经理。

张扣宝：1999 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、刚泰集团总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理、刚泰集团副总裁职务。现任刚泰集团有限公司董事、党委书记、副总裁职务。2008 年 5 月起任公司董事。

徐建德：1999 年进入刚泰集团有限公司，历任上海泰苑房地产有限公司办公室主任、上海刚泰置业有限公司副总经理、刚泰集团总裁助理兼上海刚泰置业有限公司总经理。2008 年 5 月起任公司董事。

李晓伟：曾任大亚科技集团有限公司战略投资部高级项目经理、上海华辰隆德丰企业集团有限公司投资发展部副总经理。2007 年进入刚泰集团有限公司，任上海元玺投资有限公司副总经理。2008 年 8 月担任公司副总经理，代理董事会秘书。2008 年 11 月正式担任公司董事会秘书。

黄海涛：2002 年进入刚泰集团有限公司，历任刚泰集团财务管理部、管理监察审计部经理、副总经理；上海刚泰矿业有限公司副总经理。2008 年 11 月起担任公司财务总监。

楼琿：曾任太平洋保险财产险总部一级审计专务、上海申瑞科技股份有限公司

司财务顾问，2007 年进入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团管理监察审计部副总经理职务；现任刚泰集团财务管理部副总经理职务。2008 年 4 月-11 月担任公司财务总监，后因刚泰集团内部另有任用卸任。

五、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况

截至本报告出具之日，徐建刚最近五年内没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚以及其它与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第五章 本次交易涉及的标的资产

本公司向徐建刚发行股份拟购买的资产为徐建刚持有的上海刚泰实业有限公司 100%的股权。本次发行完成后，上述股权资产（标的公司）将成为刚泰控股的全资子公司。

一、交易标的的基本情况

（一）刚泰实业概况

公司名称	上海刚泰实业有限公司
曾用名	上海腾海工贸发展有限公司
成立时间	2001 年 4 月 25 日
公司类型	一人有限责任公司（自然人独资）
公司注册资本	5,000 万元人民币
公司注册地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路 25 号中亚大楼 320 室
经营范围	实业投资，仓储，房屋维修，包装服务，货运代理， 国际航空，海上、陆上货物运输代理，自有设备租 赁（不得从事金融租赁），展览展示，物业管理，货 物装卸、搬运，从事货物及技术的进出口业务：建 筑材料，钢材，木材，水泥，五金电器，陶瓷制品， 砼制品，销售；五金配件，木工机械设备，加工， 制造；挖土方，自有房屋租赁。（企业经营涉及行政 许可的，凭许可证件经营）
企业法人营业执照注册号	310225000219583
税务登记证号码	沪税字 310226703304246
法定代表人	张扣宝

（二）历史沿革

1、公司设立

上海刚泰实业有限公司原名上海腾海工贸发展有限公司，成立于 2001 年 4 月 25 日，注册资本 1,680 万，其中徐建刚以货币资金出资 1,108.8 万元，占公司注册资本的 66%；应立富以货币资金出资 420 万元，占公司注册资本的 25%；阮菊明以货币资金出资 84 万元，占公司注册资本的 5%；钟允来出资 67.2 万元，占公司注册资本的 4%。上海佳瑞会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并出具了佳瑞验字（2001）第 5056 号验资报告。该公司法定代表人为应立富，注册号为 3102252007903，注册地址为上海市南汇县滨海大冶河南人民塘东侧。刚泰实业设立时股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	方式	占注册资本比例
徐建刚	1,108.80	现金	66.00%
应立富	420.00	现金	25.00%
阮菊明	84.00	现金	5.00%
钟允来	67.20	现金	4.00%
合计	1,680.00	现金	100.00%

2、2001 年股权转让

2001 年 11 月，刚泰实业原股东徐建刚、应立富、阮菊明、钟允来以及协议参与人徐建德签订投资转让协议，应立富和钟允来分别将持有的刚泰实业 25% 和 4% 的股份转让给徐建德，转让价格分别为 224 万元和 30 万元；阮菊明将持有刚泰实业 5% 的股份转让给徐建德，转让价格为 75 万元。刚泰实业法定代表人由应立富变更为徐建德。该公司于 2001 年 12 月 17 日完成了工商变更登记。股权转让后刚泰实业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
徐建刚	1,596.00	95.00%
徐建德	84.00	5.00%
合计	1,680.00	100.00%

3、2002 年增资

2002 年 4 月，经全体股东协商一致，刚泰实业注册资本由 1,680 万元增加到 2,050 万元，其中徐建刚的出资额由 1,596 万元增加到 1,845 万元，占该公司注册

资本的 90%；徐建德的出资额由 84 万元增加到 205 万元，占注册资本的 10%。增资部分均为货币资金出资。上海华晖会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了华会验（2002）第 538 号验资报告。该公司于 2002 年 4 月 24 日完成了工商变更登记。刚泰实业增资后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
徐建刚	1,845.00	90.00%
徐建德	205.00	10.00%
合计	2,050.00	100.00%

4、2002 年股权转让

2002 年 10 月，该公司股东徐建刚、徐建德同刚泰集团有限公司签订股权重组协议书，徐建刚将持有的该公司 51%的股权转让给刚泰集团有限公司。刚泰实业于 2003 年 5 月 14 日完成了工商变更登记。股权转让后刚泰实业股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
刚泰集团有限公司	1,045.50	51.00%
徐建刚	799.50	39.00%
徐建德	205.00	10.00%
合计	2,050.00	100.00%

5、2007 年工商注册号变更

2007 年 11 月 29 日起，刚泰实业启用新的工商注册号 310225000219583，原工商注册号 3102252007903 不再使用。

6、2009 年增资

2009 年 3 月，经全体股东协商一致，刚泰实业注册资本由 2,050 万元增加到 5,000 万元，本次增加的注册资本 2,905 万元全部由徐建刚以货币资金方式出资。新汇会计师事务所有限公司对上述增资事项进行了审验，并出具了汇验内字 2009 第 118 号验资报告。同时，该公司法定代表人由徐建德变更为张扣宝。该公司于 2009 年 3 月 12 日完成了工商变更登记。刚泰实业增资后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
徐建刚	3,749.50	74.99%
刚泰集团有限公司	1,045.50	20.91%
徐建德	205.00	4.10%

合计	5,000.00	100.00%
----	----------	---------

7、2009 年股权转让

2009 年 3 月 30 日，徐建刚分别与徐建德、刚泰集团签署《股权转让协议》，徐建德和刚泰集团分别将持有的刚泰实业 4.1%和 20.91%的股权转让给徐建刚，转让价格分别为 205 万元和 1,045.5 万元。本次股权转让完成后，刚泰实业变更为徐建刚一人有限公司。该公司于 2009 年 4 月 29 日完成了工商变更登记。刚泰实业股权转让后股权结构如下：

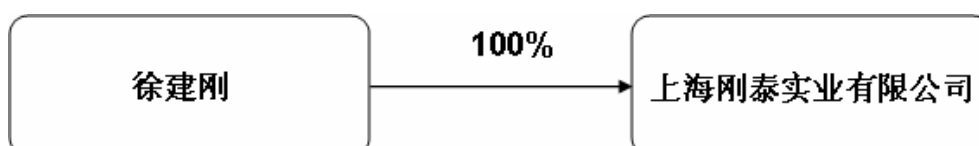
股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
徐建刚	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

8、2009 年更名迁址

2009 年 8 月，经该公司股东会决议及上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海腾海工贸发展有限公司”变更为“上海刚泰实业有限公司”。同年 9 月，经上海工商行政管理局南汇分局和奉贤分局同意，该公司注册地由“上海市南汇县滨海大治河南人民塘东侧”迁至“上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路 25 号中亚大楼 320 室”。

（三）股权结构图

截至本报告出具之日，刚泰实业的股权关系结构图如下：



徐建刚拥有的刚泰实业股权不存在质押、冻结、托管及其他第三方权利限制的情形。

刚泰实业不存在相关投资协议、原高管人员的安排等影响其独立性的情况，

其章程中也不存在对本次交易产生影响的内容。

二、主营业务及简要财务数据

（一）主营业务

刚泰实业最近三年没有开展实际经营业务，收入主要来自于出租闲置土地和厂房的租金收入。该公司拥有坐落于上海滨海旅游度假区大冶河南人民塘 1 号的两块土地的使用权，面积合计 51,378.7 平方米。该公司将该土地及土地上房屋的一部分出租给关联方上海刚泰混凝土有限公司作为生产厂房用地。本次交易完成后，刚泰实业管理层将按照按照市场价格同上海刚泰混凝土有限公司继续厂房租赁业务。

同时，刚泰实业拟利用以其自有 1000 亩农业用地及刚泰控股之实际控制人控制的上海泰苑酒店有限公司所有的 926 亩农业用地，总计 1926 亩农业用地置换取得的上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区内 666,669.6 平方米（1000 亩）的国有土地使用权建设上海刚泰航空物流园，欲将其建设成为集国际物流、仓储、采购、分拨等多功能、大规模、现代化的国际物流园区。待物流园一期工程建成后，该公司将逐步为以航空机载设备制造物流为核心业务，为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。在第三方物流服务领域，刚泰实业将根据客户的多元化需求，统筹考虑采购、制造、运输、销售等市场情况，对信息、运输、仓储、库存、装卸搬运、包装以及配送等物流活动采取最优化设计和集约式管理，通过供应链的全面、高效管理，以尽可能低的物流总成本，为客户提供即时性、多功能、一体化、差别化、高质量的第三方物流服务。

（二）简要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[2009]第 2835 号审计报告，刚泰实业最近两年一期的简要财务数据如下：

1、简要资产负债表数据

单位：万元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	19,199.53	26,546.01	20,783.06
总负债	18,173.93	33,088.13	26,591.07
所有者权益	1,025.59	-6,542.12	-5,808.01

2、简要利润表数据

单位：万元

项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
营业收入	197.65	275.63	310.36
利润总额	-549.29	-729.11	-481.17
净利润	-549.29	-734.11	-490.49

3、简要现金流量表数据

单位：万元

项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量	-2,266.81	-454.91	-3,447.03
投资活动产生的现金流量	11,016.65	-	-1.01
筹资活动产生的现金流量	1,756.65	533.40	3,370.97
现金及现金等价物净增加额	10,506.49	78.49	-77.07

三、主要资产权属状况和对外担保

（一）主要固定资产权属情况

1、主要生产设备

由于刚泰实业尚未开展实质性经营业务，收入主要来自于出租闲置土地和房屋的租金收入，因此该公司基本没有生产设备，固定资产主要由房屋建筑物构成。

2、房屋建筑物

序号	房产证号	座落位置	取得方式	用途	建筑面积（m ² ）
1	沪房地市字（2003）第 011280 号	上海市五四农场 7 街坊 28/4 丘	出让	农业服务	1,636.00
2	沪房地市字（2003）第 010968 号	上海市五四农场 7 街坊 28/3 丘	出让	农业服务	653.00
3	沪房地南字（2006）	滨海旅游度假区	自建	工业	5,861.33

	第 004878 号	大冶河南人民塘 1 号			
4	沪房地南字（2006）第 004880 号	滨海旅游度假区大冶河南人民塘 1 号	自建	工业	1,114.61

3、土地使用权

截至 2009 年 10 月 31 日，刚泰实业拥有使用权的土地共有 4 宗，合计 718,048.3 平方米，具体情况如下表所示：

序号	证书编号	地号	面积（㎡）	使用期限	取得方式	用途
1	沪房地市字（2003）第 011280 号	五四农场 7 街坊 28/4 丘	333,334.6	2003 年 2 月 28 日至 2053 年 2 月 27 日止	出让	农业
2	沪房地市字（2003）第 010968 号	五四农场 7 街坊 28/3 丘	333,335.0	2003 年 2 月 28 日至 2053 年 2 月 27 日止	出让	农业
3	沪房地南字（2006）第 004878 号	南汇区海滨 2 街坊 2/2 丘	5,845.7	2001 年 10 月 14 日至 2051 年 10 月 13 日止	出让	工业
4	沪房地南字（2006）第 004880 号	南汇区海滨 2 街坊 2/1 丘	45,533.0	2001 年 10 月 14 日至 2051 年 10 月 13 日止	出让	工业

4、上述权属抵押情况

截至本报告书出具之日，上述权属的抵押情况如下：

序号	抵押类别	抵押权人	抵押内容	抵押协议号	抵押期限	说明
1	短期借款	华夏银行宁波分行	沪房地市字（2003）第 010968 号土地和房产	NB011（高抵） 20090222 号	2009.6.30-2010.6.30	为关联方刚泰控股借款提供最高债权额为 3,000 万的抵押担保
2	短期借款	华夏银行上海分行	沪房地市字（2003）第 011280 号土地和房产	SH04（高抵） 20090001	2009.6.25-2010.6.25	为刚泰实业的借款提供最高债权额为 4,000 万元的抵押担保

针对上述第一笔抵押事项，在本次交易完成后，将属于上市公司以自有资产为自有负债提供抵押担保事项。

除上述房屋和土地使用权被抵押之外，不存在其它被抵押资产。

5、上述权属其他情况说明

对于刚泰实业持有的两宗土地使用权，权证编号为沪房地市字（2003）第 011280 号和沪房地市字（2003）第 010968 号，土地座落在上海市五四农场 7 街坊 28/4 和 28/3 丘，用途为农业，使用权来源为出让，总面积 666,669.6 m²（1,000 亩），使用期限：2003 年 2 月 28 日至 2053 年 2 月 27 日止。

2009 年 8 月 1 日，徐建刚及刚泰集团有限公司已就上述土地使用权与奉贤发展了《有关临港奉贤园区土地事宜的框架协议》（以下简称“框架协议”），根据该框架协议中的相关条款规定：奉贤发展将上述属于上海刚泰实业有限公司（原名上海腾海工贸发展有限公司）的 1,000 亩土地使用权做为储备用地予以收储，同时奉贤发展承诺将积极协助刚泰实业以招拍挂竞标方式取得“规划红线内土地面积累计总额不少于 1,000 亩”、“待出让土地将由刚泰实业根据实际项目需求分期取得，建设用地使用权全部登记在刚泰实业名下”、“土地性质应为经出让的国有建设用出让土地，规划用途应为工业仓储，建设用地使用权的出让年限为五十年”、“考虑到双方的良好合作关系，奉贤发展同意给予刚泰集团大幅优惠，待出让土地的综合单价为人民币 35 万元每亩，包含应由徐建刚支付的土地建设费。

2009 年 9 月，刚泰实业与奉贤发展签署了《地块建设预约合同》，根据该合同规定：奉贤发展将积极协助刚泰实业于 2009 年 12 月 31 日前竞标取得临港奉贤园区内 B0207 地块、面积为 226.2 亩、出让年限为 50 年的普通仓库用地的土地使用权；至 2010 年 6 月 30 日前，刚泰实业在满足奉贤发展提出的条件后，奉贤发展将安排刚泰实业完成第二期土地的竞标。

徐建刚先生对上述事宜做以下承诺：（1）上述土地在上述时间内取得；（2）在土地置换摘牌过程中所产生的土地出让金、建设费及其他所涉及的全部费用和刚泰实业获得上述土地使用权过程中可能产生的税金等，与奉贤发展收储上述土地时所支付给刚泰实业收储价款之间的差额，均由徐建刚先生本人承担。

目前，上述第一期收储和 B0207 地块的招、拍、挂和产权办理的具体情况为：

根据上海市规划和国土资源管理局网站 2009 年 11 月 27 日发布的沪告字（2009）第 90 号《上海市国有建设用地使用权挂牌出让公告》，上海市规划和国土资源管理局拟出让地块名称为临港物流园区奉贤分区 B0207 地块，四至范围为东至大泖港西侧绿化带，南至两港大道北侧绿化带，西至新杨公路东侧绿化带，北至规划 G2 路南侧绿化带，产业用途为其他仓储，土地总面积为 15.0774 公顷，出让面积为 15.0774 公顷。挂牌时间为 2009 年 12 月 21 日至 2009 年 12 月 30 日。

2009 年 12 月，上海临港新城管理委员会出具沪临港管委经备（2009）9 号《临港新城工业用地使用权挂牌出让备案咨询许可意见书》，同意刚泰实业参加临港新城物流园区奉贤分区 B0207 地块使用权挂牌出让活动，B0207 地块产业用途为通用仓储（物流），地块面积为 15.0774 公顷，地块四至为东至大泖港西侧绿化带，西至新杨公路，南至两港大道北侧绿化带，北至规划 G2 路南侧绿化带。

2009 年 12 月 30 日，刚泰实业取得该地块竞拍成交确认书，其余手续正在办理中。

（二）对外担保情况

截至本报告签署日，刚泰实业存在如下对外担保事项：

担保方	被担保方	担保事项	担保金额 (万元)	担保期限
上海刚泰实业有限公司	浙江刚泰控股（集团）股份有限公司	贷款抵押担保	3,000.00	2009.6.30-2010.6.30
合计			3,000.00	

（三）主要负债状况

截至 2009 年 10 月 31 日，刚泰实业负债总额 18,173.93 万元，其中流动负债 18,173.93 万元（短期借款 4,000 万元，预收账款 7,410 万元，应交税费 201.72 万元，其他应付款 6,561.72 万元），非流动负债 0 万元。

（四）最近三年评估、增资情况

1、最近三年评估情况

2009 年 12 月 31 日，岳华德威资产评估有限公司以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日，对刚泰实业在持续经营、缺少流通前提下所表现的股东全部权益的市场价值，采用成本法进行了评估，并出具了岳华德威评报字（2009）第 375 号《资产评估报告书》，评估结果为 36,367.68 万元，比账面净资产增值 35,342.09 万元，增值率为 3,446.02%。

2、最近三年增资情况

刚泰实业最近三年发生了增资情况，注册资本于 2009 年由 2,050 万元增加至 5,000 万元，详见本章“一、交易标的的基本情况”之“（二）历史沿革”。

（五）资产许可情况

刚泰实业最近三年没有开展实际经营业务，收入主要来自于出租闲置土地和厂房的租金收入，不涉及相关资产许可情况。

四、生产经营情况

刚泰实业目前尚未开展实际经营业务，收入主要来自于出租闲置土地和房屋取得的租金收入。刚泰实业正在筹划投资建设上海临港刚泰航空物流园，并以此为基础，逐步成为以航空机载设备制造物流为核心业务、为目标市场提供多样化、综合服务的第三方现代物流企业。目前公司已架设起相应的组织架构，配备了相应的管理和业务人员，开始了前期的项目建设和市场推广工作。具体的战略规划、经营模式、组织架构如下：

（一）战略规划

刚泰实业现持有位于上海市奉贤区内的合计面积约 1,000 亩的两块土地的使

用权。根据上海临港新城城市总体规划，该地现处于上海市浦东新区临港新城产业区临港物流园奉贤分区内，南望洋山深水港、东接临港新城产业区，位于洋山深水港二桥西侧，两港大道南侧毗邻浦东铁路平安站。该地块距离上海市中心 70 公里，上海浦东国际机场 20 公里，通过 A30 郊环可直接连接沪杭高速、沪宁高速等交通主干道，地理位置和交通条件优越。

刚泰实业正拟利用自有土地自筹资金通过投资建设上海临港刚泰航空物流园，初步形成一个以航空机载设备制造物流为核心业务，集集装箱堆存，多式联运换装，物流配送，货物中转，进出口报关等业务为一体的现代化物流及供应链管理公司，旨在为不同需要的客户提供具有特色的全程一站式服务。一期工程完成后，刚泰实业将在未来充分利用区位优势以及依靠国家政策的大力扶持，利用剩余土地开发后期项目，充分借助临港新城优良的地理位置和土地条件，建设一个功能齐全、设施先进、服务一流、辐射面广的配载中心体系。

（二）经营模式

基于上海临港刚泰航空物流园，刚泰实业的业务范围非常广泛，业务模式主要采取仓储服务、运输服务、信息增值服务、物流金融增值服务、其他服务共五个模块互相配合，相辅相成的经营方式。

1、仓储服务

仓储管理：提供对中转、运输、配送零部件的仓储处理。

管理中心：提供对在临港刚泰航空物流园运营的物流企业设施、费用的管理。

2、运输服务

调度中心：提供临港刚泰航空物流园运输、配送业务的调度管理。

配送中心：提供为临港航空产业区机载设备制造企业、空港航空产业区运输物资的分拣、包装、配送处理。

市场管理：提供运输公司运价、线路管理，提供对停车场、入驻企业的管理，提供对客户资料的管理。

3、信息增值服务

信息发布：提供车辆、原材料、零部件的相关时常信息。

综合查询与统计分析：提供跨系统的全方位查询与统计。

网络通讯：提供企业间的数据通讯。

Internet 数据交换中心：提供网上数据交换及客户查询。

电子报关：提供电子报关服务。

4、物流金融增值服务

垫付货款业务：为供应链下游企业垫付货款。

代收货款业务：为供应链上游企业代收货款。

仓单质押业务：为供应链中主机企业融资。

保兑仓业务：为供应链中上下游企业承兑担保。

5、其它服务

生产资料展示中心：提供生产资料的实物及网上在线展示。

生产资料采购、交易中心：提供生产资料的采购、交易功能。

创意研发中心：临港刚泰航空物流园内的创意研发功能。

报关行：提供商品的报关、报检的服务。

物流管理咨询：为企业提供供应链规划及实施方案。

（三）组织架构

公司设总经理 1 名，由上市公司委派，全面负责组织项目的筹、建工作，并在项目建成后领导公司的日常经营管理工作。重大事项由总经理向上市公司报告，并经批准后负责组织实施。

公司设副总经理 2 名，副总经理直接对总经理负责，协助总经理管理日常工

作。

公司下设行政人事部、财务管理部、工程技术部、市场拓展部、商务金融部、物流操作部、综合服务部七个职能部门。行政人事部负责公司日常事务和人事管理工作；财务管理部负责公司的计划财务工作；工程技术部负责物流园项目工程建设和日常维护工作；市场拓展部负责开拓航空及社会物流业务；商务金融部负责代课结算和融通仓等金融物流业务和国际采购业务；物流操作部负责公司配送中心、集装箱堆场等物流操作工作和临港航空产业区机载设备制造企业配送上线、下线业务和空港航空产业区总装生产线配送上线业务以及其它社会运输、配送业务；综合服务部负责商务展示业务和物业服务业务。

第六章 标的资产评估情况

一、标的资产评估结果

根据岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字(2009)第 375 号《资产评估报告书》，以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日，采用成本法评估，对标的资产在持续经营、缺少流通前提下所表现的股东全部权益的评估价值为 36,367.68 万元，比账面净资产增值 35,342.09 万元，增值率为 3,446.02%。

二、评估方法的选择

刚泰实业采用了成本法进行了评估。原因如下：

企业价值评估的基本方法包括收益法、市场法和成本法。成本法即资产基础法，是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定上海刚泰实业有限公司股东权益（净资产）价值，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益（净资产）价值的方法。

根据刚泰实业的资产特性，以及由于我国目前市场化、信息化程度尚不高，难于收集到足够的同类企业产权交易案例，不宜采用市场法，因此本次评估确定仅采用成本法进行评估。

三、评估过程

本次评估对刚泰实业采用成本法，具体评估过程如下：

（一）评估对象和范围

本次资产评估对象为上海刚泰实业有限公司的股东全部权益价值，涉及的范围为上海刚泰实业有限公司申报的于评估基准日的经专项审计后的资产和负债，总资产账面价值 19,199.53 万元，总负债账面价值 18,173.93 万元。具体的资产、负债项目内容以上海刚泰实业有限公司根据专项审计后全部资产、负债数据为基

础填报的评估申报表为准，凡列入申报表内并经过徐建刚先生和上海刚泰实业有限公司确认的资产、负债项目均在本次评估范围内。

（二）价值类型及其定义

本次评估采用持续经营、缺少流通前提下的市场价值作为选定的价值类型，具体定义如下：

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

持续经营在本报告中是指被评估企业的生产经营活动会按其现状持续下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变。

缺少流通是指被评估股权不可以在中国证券交易市场（既上交所和深交所）竞价交易。但可以依法采用其他方式转让、交易，即被评估股权不是国内上市公司的流通股。

（三）评估依据

1、行为依据

徐建刚先生与岳华德威签订的《资产评估业务约定书》；

2、法规依据

（1）中华人民共和国主席令第 42 号《中华人民共和国公司法》（2005 年 10 月 27 日）；

（2）原国家国有资产管理局 国资办发[1996]23 号《资产评估操作规范意见(试行)》（1996 年 5 月 7 日）；

（3）中华人民共和国财政部 财评字[1999]91 号《关于印发<资产评估报告基本内容与格式的暂行规定>的通知》（1999 年 3 月 2 日）；

(4) 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订《中华人民共和国主席令 第 72 号《中华人民共和国城市房地产管理法》(2007 年 8 月 30 日);

(5) 国土资源部 国土资发[2002]195 号《城镇土地估价规程》(GB/T18508-2001);

(6) 建设部《中华人民共和国国家标准房地产估价规范》(GB/T50291-1999);

(7) 建设部令第 98 号《城市房地产抵押管理办法》(2001 年 8 月 15 日)

(8) 第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订《中华人民共和国主席令 第 28 号《中华人民共和国土地管理法》(2004 年 8 月 28 日);

(9) 国土资源部令第 21 号《协议出让国有土地使用权规定》(2003 年 6 月 11 日);

(10)《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》(2006 年 12 月 31 日);

(11) 国务院第 538 号令《中华人民共和国增值税暂行条例》;

(12) 第十届全国人民代表大会第五次会议通过《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日);

(13) 其他与资产评估相关的法律、法规等。

3、准则依据

(1)《资产评估准则——基本准则》(2004 年 5 月 1 日);

(2)《资产评估职业道德准则——基本准则》(2004 年 5 月 1 日);

(3)《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》(2003 年 3 月 1 日);

(4) 中国资产评估协会 中评协[2004]134 号《关于印发〈企业价值评估指导意见〉(试行)的通知》(2004 年 12 月 30 日);

(5) 中国资产评估协会 中评协[2007]189 号《关于印发〈资产评估准则——评估报告〉等 7 项资产评估准则的通知》(2007 年 11 月 28 日);

(6) 财政部颁布的国内企业会计准则体系。

4、权属依据

- (1) 设备购置合同、发票、建筑安装工程施工合同等；
- (2) 上海市房地产权证；
- (3) 机动车辆行驶证；
- (4) 《有关临港奉贤园区土地事宜的框架协议》、《地块建设预约合同》；
- (5) 被评估企业提供的其他权属证明文件。

5、取价依据

- (1) 《2006-2007 最新资产评估常用数据与参数手册》；
- (2) 《工程勘察设计收费标准》(原冶金部“标准”2002 年修订本)；
- (3) “关于调整汽车报废标准若干规定的通知”(国经贸资源[2000]1202 号)；
- (4) “关于发布〈汽车报废标准〉的通知”(国经贸经[1997]456 号)；
- (5) 中国人民银行现行贷款利率；
- (6) 《关于发布实施<全国工业用地出让最低价标准>的通知》(国土资发[2006]307 号)；
- (7) 国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定的通知》(计价格[2002]10 号)；
- (8) 计价格[2002]1980 号《招标代理服务收费管理暂行办法》；
- (9) 国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价字[2007]670 号）；
- (10) 上海市建筑工程费用定额；
- (11) 上海市建筑工程预算定额（2000）；
- (12) 上海市建筑工程造价信息（2009 年 9 月）；

(13) 搜集的相关价格信息;

(14) 评估师现场察看和市场调查取得的与估价相关的资料。

6、其他依据

(1) 被评估企业提供的各类《资产清查评估申报明细表》;

(2) 被评估企业提供的 2006 至 2008 年未经审计的财务报表及基准日审计报告、会计报表、会计凭证、财务经营方面的资料、银行对账单及余额调节表,以及有关协议、合同书、发票等财务资料;

(3) 被评估企业提供的其他有关资料。

(四) 评估假设

1、本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设前提;

2、本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提,有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据;

3、本次评估假设评估基准日后外部经济环境不会发生不可预见的重大变化;

4、本次评估假设被评估企业的经营业务合法,并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营,被评估资产现有用途不变并原地持续使用;

5、被评估企业和委托方提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整;

6、评估人员所依据的对比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠;

7、本次评估,除特殊说明外,未考虑被评估企业股权或相关资产可能承担的抵押、担保事宜对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响;

8、评估范围仅以被评估企业提供的评估申报表为准。

当出现与前述假设条件不一致的事项发生时,本评估结果一般会失效。

（五）评估结论

本次评估采用成本法对刚泰实业股东全部权益价值进行评估。刚泰实业经审计后资产账面价值为 19,199.53 万元,负债为 18,173.93 万元,净资产为 1025.60 万元。采用成本法确定的刚泰实业股东全部权益评估价值为 36,367.68 万元,比账面净资产增值 35,342.09 万元,增值率为 3,446.02%。评估结果见下表:

资产评估结果汇总表(成本法)

单位: 万元

项目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D=C-B	E=D/B×100
流动资产	1	10,678.65	24,967.95	24,968.60	0.65	0
非流动资产	2	8,520.88	8,520.88	43,862.32	35,341.44	414.76
投资性房地产	3	1,732.72	1,732.72	1,814.00	81.28	4.69
固定资产	4	82.24	82.24	6.82	-75.41	-91.7
其中: 设备	5	82.24	82.24	6.82	-75.41	-91.7
无形资产	6	6,705.93	6,705.93	42,041.50	35,335.58	526.93
其中: 土地使用权	7	6,705.93	6,705.93	42,041.50	35,335.58	526.93
资产总计	8	19,199.53	33,488.83	68,830.92	35,342.09	105.53
流动负债	9	18,173.93	32,463.24	32,463.24	0	0
负债总计	10	18,173.93	32,463.24	32,463.24	0	0
净资产	11	1,025.60	1,025.59	36,367.68	35,342.09	3,446.02

四、评估增值原因分析

采用成本法确定的评估值主要增减值原因为:

1、投资性房地产

投资性房地产增值 81.28 万元。增值原因是由于企业账面值低,未来收益逐步递增。

2、固定资产-设备

固定资产-设备评估减值 75.41 万元。固定资产减值是由于(1)车辆中的 10 辆混凝土搅拌车属于投资性房地产范围内,评估值已在投资性房产中体现,故在

车辆评估中为零；（2）电子设备减值的主要原因是由于电子设备实际折旧大于财务账面已计提折旧。

3、无形资产-土地使用权

无形资产-土地使用权评估增值 35,335.58 万元，增值率为 526.93%。无形资产增值是由于转性为物流仓储用地及土地市场价格涨价共同所致。

第七章 发行股份情况

一、上市公司发行股份的价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十次会议决议公告日即 2009 年 7 月 2 日。发行股份价格不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价，即 8.36 元/股。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价计算方式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A * K) / (1 + K)$

除权、除息同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A * K) / (1 + K + N)$

二、上市公司拟发行股份的种类、每股面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。

三、上市公司拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次发行股份数量为 43,502,009 股，占发行后公司总股本的 25.53%。

四、特定对象所持股份的转让限制及股东股份的锁定承诺

本次发行完成后，徐建刚认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起六十个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、本次发行前后的主要财务指标比较

刚泰实业尚未开展实质性的经营业务，收入主要来源于闲置土地和房屋的出租，利润空间较小，而每年大额的土地摊销成本和利息支出对公司业绩形成了较大的负担。因此在交易完成后，上市公司近一年和一期的备考合并收入略有上升，但是其他盈利指标均出现了不同程度的下降。

项目	2009 年 1-10 月	2009 年 1-10 月备考	变动率	2008 年	2008 年 备考	变动率
净利润（归属母公司）（万元）	605.01	55.72	-90.79%	330.62	-403.49	-222.04%
每股收益（元/股）	0.05	0.004	-92.00%	0.02	-0.026	-230.00%
全面摊薄净资产收益率	2.91%	0.32%	-89.14%	1.36%	-3.13%	-330.50%

六、本次发行前后上市公司的股权结构

公司股东结构发行前后变化情况如下表：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数（股）	比例（%）	持股数（股）	比例（%）
徐建刚			43,502,009	25.53
刚泰集团	22,760,986	17.94	22,760,986	13.36
其他股东	104,127,577	82.06	104,127,577	61.11

总股本	126,888,563	100.00	170,390,572	100.00
-----	-------------	--------	-------------	--------

本次交易前，刚泰集团持有本公司 17.94%的股份，为公司控股股东，徐建刚为本公司实际控制人。以发行 43,502,009 股计算，本次交易完成后，徐建刚及其妻子徐飞君作为一致行动人直接和间接合计持有上市公司 38.89%的股份。因此，本次非公开发行股份不会导致上市公司控制权发生变化。同时，也不影响刚泰控股上市地位。

（本页无正文，为《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》之签字盖章页）

法定代表人：

徐建刚

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

年 月 日